

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事 例】

M県N警察署の司法警察員Xは、Vから、甲に宝石をだまし取られた旨の詐欺事件の被害届を受理し、甲に対する内偵捜査を行っていたところ、平成25年3月3日午後2時頃甲がN市内のコンビニエンスストアで万引きをしたとの通報を受けたことから、同店に急行し、同日午後2時10分、同店にいた甲を窃盗罪の現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕後の取調べの際、Xに対し、「コンビニエンスストアで万引きはしていない。」旨供述するとともに、逮捕時に所持していた宝石について、「Vから買ったものであり、だまし取ったものではない。」旨申し立てた。Xは、前記詐欺事件及び前記窃盗事件について、それぞれ関係者の取調べを行うなどした上で、同月5日午後2時に窃盗罪で甲をM地方検察庁に送致する手続をとり、同日午後2時35分、M地方検察庁検察官Yが甲を受け取った。

【記 述】

- ア. Yは、甲に弁解の機会を与え、留置の必要があると判断すれば、平成25年3月6日午後2時35分までに裁判官に勾留を請求すれば足りる。
- イ. Yが、詐欺罪について甲を逮捕しないまま、窃盗罪の事実と詐欺罪の事実を併せて勾留請求した場合、勾留請求を受けた裁判官は、窃盗及び詐欺のいずれについても勾留の理由及び必要が認められるものと判断すれば、両罪について適法に勾留状を発することができる。
- ウ. 甲は、勾留請求を受けたM地方裁判所の裁判官が勾留状を発した場合、これに不服があるときは、同裁判所に対し、その裁判を取り消して勾留請求を却下するよう請求することができる。
- エ. Yは、勾留請求を受けたM地方裁判所の裁判官が、犯罪の嫌疑が認められないものとして勾留請求を却下した場合、これに不服があるときでも、同裁判所に対し、その裁判を取り消して甲を勾留するよう請求することは許されない。
- オ. 窃盗罪で勾留状が発せられ、これが執行された後に、窃盗罪について勾留の理由又は必要がなくなった場合、Yは、詐欺罪について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

ア 誤っている

216条、205条1項、205条2項。検察官Yは、司法警察員Xが現行犯逮捕した被疑者甲の送致を受けているところ、216条は「現行犯人が逮捕された場合には、第199条〔注：逮捕状による逮捕〕の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。」と規定している。そして、205条1項は、検察官は、逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならないと規定している。また、同条2項は、「前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。」と規定している。よって、検察官Yは、被疑者甲が身体を拘束された時である平成25年3月3日午後2時10分から、72時間以内すなわち同年6日午後2時10分までに裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

216条により現行犯逮捕がなされた場合に準用される207条1項本文は「前3条〔注：逮捕状により被疑者を逮捕した場合〕の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定している。ここに「前3条の規定による勾留の請求を受けた」とは、前3条によらない被疑者の勾留を認めない趣旨である（逮捕前置主義）。そこで、本記述では、逮捕を経ない詐欺罪について勾留状を発することが逮捕前置主義に違反しないか問題となる。法が逮捕前置主義を採っているのは、証拠収集の容易な事件について前3条の比較的短い時間内に捜査を完了することを期待するとともに証拠収集の容易でない事件についても逮捕と勾留のそれぞれの段階において司法的抑制を加え、もって被疑者の身体拘束を最小限にとどめるためである。とすれば、A事実によって逮捕し、A事実に加えてB事実について勾留請求し又は勾留状を発することは、かえってB事実につき拘束時間に関し被疑者に有利であるから許されると解されている（なお、A事実については逮捕が前置されており、同原則の問題は生じない）。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

429条1項2号は、裁判官が「勾留に関する裁判」をした場合において、「不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる」旨を規定する。勾留は裁判であり、勾留状を発付することがその裁判の方式であるから、「勾留に関する裁判」には、勾留状の発付（207条1項、62条1項）が含まれる。また、「不服がある者」は、上訴権者に準じてその範囲が画されると解されていることから、勾留により身体活動の自由を奪われるという不利益を被る被疑者がこれに当たることは問題ない。よって、甲はその裁判の取消しをその裁判官所属の裁判所に請求することができる。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

429条1項2号は、裁判官が「勾留に関する裁判」をした場合において、「不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる」旨を規定する。そして、この「勾留に関する裁判」には、勾留請求を却下する裁判（207条5項）も含まれる。また、検察官には誤った裁判を是正すべき公益上の義務があるので、当事者又は捜査官としての検察官の利益が害されるかどうかにかかわらず、申立権がある。よって、検察官Yはその裁判の取消しをその裁判官所属の

裁判所に請求することができる。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

216条により現行犯逮捕がなされた場合に準用される207条1項本文は「前3条〔注：逮捕状により被疑者を逮捕した場合〕の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しているところ、87条1項は「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその辩护人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。そして、勾留の理由又は勾留の必要は、その基礎となった被疑事実により判断され、勾留の基礎となった被疑事実につき勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときに、これと異なる被疑事実に関する捜査の必要性等を理由として勾留を継続することは許されない。なぜなら、逮捕・勾留の効力を令状記載の犯罪に限定することによって、身柄拘束の理由を明確にし、被疑者の人権を保障するため、逮捕・勾留の効力は、その基礎となっている被疑事実にのみ及ぶと解されているからである（事件単位の原則）。よって、検察官Yは、詐欺罪について甲を逮捕することなく、甲の勾留を継続することは許されない。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。

